



PUTUSAN
Nomor 3447 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOEHARYO, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 154, RT/RW 002/002, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hernest, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "*Hernest, S.H. & Partner*", beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 67, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA, beralamat di Jalan Mesjid Raya, Nomor 30, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pegawai Pemerintah Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat melakukan pembongkaran bangunan di atas tanah milik Penggugat objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi akibat Pembongkaran bangunan/kerusakan sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Inn Materil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* uang paksa/ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah perhari) apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding dari pihak Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Sekiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *ne bis idem*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sgm., tanggal 31 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 348/PDT/2023/PT MKS., tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 346/PDT/2023/PT Mks., *Juncto* Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sunguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SOEHARYO tersebut;
2. Menyatakan membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 November 2023, Nomor 348/PDT/2023/PT.Mks. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa, tanggal 31 Agustus 2023, Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Sgm., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024



Mengadili sendiri seraya memutuskan;

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat sudah tidak memiliki hak milik lagi secara legal formal maupun penguasaan secara materiil baik terhadap obyek sengketa berupa tanah maupun bangunan yang ada di atasnya, dimana hal tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Sgm., tanggal 21 Juli 2016 *juncto* Nomor 115/PDT/2017/PT MKS., tanggal 18 Agustus 2017 *juncto* Nomor 138 K/Pdt/2019, tanggal 21 Februari 2019 dan Nomor 770/PK/Pdt/2021, tanggal 25 Oktober 2021, oleh karena itu Penggugat sudah tidak punya lagi hak untuk menuntut ganti rugi terhadap bangunan yang menjadi bagian dari obyek perkara yang telah dirobohkan oleh Pemerintah Kabupaten Goa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOEHARYO tersebut harus ditolak;

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOEHARYO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3447 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)